



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

1. נציגות הבית המשותף ברח' ארלוזורוב 41 הרצליה
2. משה שילד

מרח' ארלוזורוב 41/1 הרצליה 46427
טלפקס: 09-9552781

התובעים/הנתבעים שכנגד

- נ ג ד -

1. בני ניר

ע"י עו"ד תומר אלנתן
מרח' חובבי ציון 7, ת.ד. 704, פתח-תקווה 49106

הנתבע / התובע שכנגד

פסק דין

1. עניין לנו בבית משותף ברחוב ארלוזורוב 41 הרצליה הידוע כגוש 6539 חלקה מס' 95 (להלן: "הבית"). הבית מורכב ממבנה אחד בן 3 קומות ומכיל 3 דירות. במסגרת הליך זה הוגשו תביעה ותביעה שכנגד.
2. התובעת והנתבעת שכנגד מס' 1 היא נציגות הבית (להלן: "נציגות הבית"). התובע והנתבע שכנגד מס' 2 (להלן: "שילד") הוא בעל דירה בבית הידועה כחלקת משנה 1. הנתבע והתובע שכנגד (להלן: "ניר") הוא בעל דירה אחרת בבית הידועה כחלקת משנה 3.

טענות התביעה בתמצית

3. ניר לא שילם את מלוא חלקו בהוצאות שהוציאה נציגות הבית להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף לתקופה שמיום 1.1.10 ועד ליום 31.12.10 וקרן חובו מסתכמת על סך של 1,280 ₪. משכך, התבקש לחייב את ניר לשלם הסכום האמור.
4. ליקויים במרפסת דירתו של ניר גרמו לרטיבות ולנזקים הן במעטפת העליונה של הבית והן בדירת שילד. משכך התבקש להורות לניר לתקן את הליקוי במרפסת דירתו, את הטעון תיקון במעטפת הבית ואת הטעון תיקון בדירת שילד. כן התבקש על ידי שילד להורות לניר לפצותו בסכום כולל של 24,300 ₪ בגין אובדן שימוש מוחלט בחדר השינה שבדירתו כתוצאה מהרטיבות נכון למועד הגשת התביעה ו - 900 ₪ נוספים לכל חודש עבור אובדן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

- שימוש בחדר שינה ממועד הגשת התביעה ועד להשלמת התיקון. לצורך הוכחת הטענה צורף "דו"ח ייעוץ הנדסי" של אניג' סולמני הרצל. (להלן: "הדו"ח ההנדסי").
5. ניר מאחסן שלא כדין חומרי בניין בגין בניה בלתי חוקית, אותה ביצע, על גג הבית המשותף. משכך, התבקש להורות על פינויים של חפצים אלה.
6. ניר מגדל במרפסת דירתו שני כלבים ואין הוא דואג לצרכיהם, דבר הגורם לריח לא נעים ולמפגעים תברואתיים. משכך, התבקש להורות על סילוקם של הכלבים.
7. ניר בנה בניה בלתי חוקית במרפסת דירתו, ומשכך התבקש להורות על פירוק בניה זו ולחילופין להורות לניר לחזק את יסודות הבית נגד רעידות אדמה נוכח בניה זו.

טענות ההגנה בתמצית

8. שילד מונע ממניעים אישיים כנגד ניר והגיש את התביעה בחוסר תום לב, תוך שימוש בלתי חוקי בשמה של הנציגות כמגישת התביעה.
9. ניר שילם את מלוא חובו לנציגות הבית, ואינו חייב מאום.
10. בדו"ח ההנדסי עליו נסמך שילד אין כל אזכור לליקויים במעטפת הבית, וככל שאכן יש צורך לתקן מעטפת הבית, הרי שבהחלטת אסיפת בעלי הדירות מיום 5.5.10 הוחלט כי התיקון ייעשה על חשבון נציגות הבית ולא על חשבון ניר. כך גם אין קביעה בדו"ח ההנדסי כי מקור הליקויים הנטענים הינו בדירת ניר.
11. בהתאם למומחה שהזמין ניר לדירתו עולה כי הליקויים הנטענים מקורם בליקויי איטום בציפוי מבנה הבית ובצנרת הבית. ניר צירף עותק מחוות דעת המומחה לכתב תביעתו.
12. ליקויי הרטיבות הנטענים הינם מלפני מספר שנים והללו תוקנו ע"י חברת הביטוח של ניר. במסגרת אותם תיקונים שיפצה גם חברת הביטוח את חדר השינה של שילד, וזאת לשביעות רצונו של שילד. הפעלת חברת הביטוח ע"י ניר נעשתה על מנת ליצור שכנות טובה עם שילד.
13. אחסון חפציו של ניר בגג הבית המשותף הוא שימוש סביר, ואינו מונע שימוש דומה מבעלי הדירות האחרים בבית. שילד מאחסן אף הוא את חפציו האישיים בלובי ובמקלט הבית, ומשכך מנוע מלהעלות טענות בעניין זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

14. ניר מקפיד לאסוף את צרכי כלביו, וממילא גידול כלבים במרפסת שהינה בבעלותו הפרטית היא עניינו הפרטי.

15. שילד הוא זה שבנה בניה בלתי חוקית במרפסת השירות של דירתו ואף סיפח לעצמו חלקים מחצר הבית המשותפת.

16. נציגות הבית באמצעות מר מדר, אינה ממלאת תפקידה כראוי. מר מדר ושילד מנצלים את כוחם בהיותם הרוב על מנת לכפות את החלטותיהם על הנתבע הנמצא במיעוט.

טענות התביעה שכנגד בתמצית

17. שילד סגר מרפסת בדירתו וכן בנה יחידת דיור בשטח המרוצף הצמוד לדירתו בה משכן שוהים בלתי חוקיים, והכל ללא היתר כדין. כן חיבר שילד את יחידת הדיור למערכת החשמל והביוב של הבית באופן פיראטי ושלא כדין. משכך התבקש ליתן צו הריסה להריסת המרפסת ויחידת הדיור, וכן להורות לשילד לנתק את מערכת הביוב והחשמל אותם חיבר ליחידת הדיור, ולהשיב המצב לקדמותו.

18. שילד סיפח חלק מהמעבר לחניית הבית והחצר המשותפת והצמידם לחצר הצמודה לדירתו, וזאת שלא כדין. בכך נמנע מבעלי הדירות בבית מעבר נוח לחניותיהם. משכך, התבקש להורות לשילד לסלק ידו מהחצר המשותפת ומהמעבר לחנייה של הבית.

19. שילד מאחסן את חפציו שלא כדין בלובי ובמקלט הבית. משכך התבקש להורות לשילד לסלק חפציו מהרכוש המשותף.

20. שילד מגדל עצי דקל הנשענים על חוטי חשמל של הבית ומהווים סכנה בטיחותית, ומשכך התבקש להורות לשילד לכרות עצים אלה.

21. ניר פנה לנציגות הבית בבקשה להחליף שתי דלתות המובילות לגג הבית המשותף, ואולם נציגות הבית אישרה החלפת הדלת המובילה לגג הבית דרך חדר המדרגות בלבד, ולא החלפת דלת נוספת הנמצאת במבואה לגג. עלות תיקון הדלת עמדה על סך של 1,920 ₪ וזו שולמה ע"י ניר באישור נציגות הבית על חשבון יתרת חובו של ניר בגין מסי ועד הבית לשנת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

2010. נוכח סירובה של נציגות הבית לאשר החלפת דלת מבואת הגג התבקש במסגרת התביעה שכנגד להורות לה לעשות כן.

22. נציגות הבית שנציגה הוא מר מדר (להלן: "מדר") בשיתוף עם שילד מנצלים את העובדה כי הם מהווים רוב בבית, ומחליטים החלטות באסיפה הכללית בניגוד לדיון, ובכך כופים את דעתם על המיעוט - הוא ניר. משכך, התבקש להורות בהתאם לסעיפים 67 ו - 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), על מינוי חברה חיצונית אובייקטיבית שתנהל את ענייני הבית.

טענות ההגנה שכנגד בתמצית (הוגש כתב הגנה שכנגד אחד מטעם שילד ונציגות הבית)

23. מהמועד בו רכש ניר את דירתו לא נעשו כל שינויים בדירתו של שילד ובגידור גינת הבית. שילד הגיע להסדר עם העירייה באשר לבנייה הנטענת. משכך מנוע ניר לטעון טענות לעניין זה.

24. ניר הוא זה שבנה באופן בלתי חוקי קומה שלמה על מרפסת דירתו, ופיצל את דירתו לשתי דירות עם כניסות נפרדות. כך גם בנה ניר באופן בלתי חוקי ג'קוזי שלא כדין המציף בסופות החורף הקשות את הבית. בנוסף, התקין ניר 4 מרזבים המנקזים את מי הגשמים על ראשי העוברים והשבים בחצר הבית. זאת ועוד, ניר מחנה את רכבו הארוך בצורה בולטת אל תוך שטחו הפרטי של מר מדר.

25. ניר הזמין את הדלת לגג על דעתו עצמו ובלא שקיבל אישור לכך מאת נציגות הבית, וממילא הייתה קיימת אלטרנטיבה זולה יותר. הסכמתו של מדר בשם נציגות הבית לאשר הרכישה נעשתה בשל איומיו של ניר.

26. שילד פינה את מטלטליו אותם אכסן בלובי ובמקלט הבית.

27. חברת החשמל גזמה את ענפי עץ הדקל שהיוו סיכון לעמוד החשמל.

דיון והכרעה

הוצאות החזקת וניהול הרכוש המשותף של הבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

28. לטענת התובעים, ניר לא שילם את מלוא חלקו בהוצאות שהוציאה נציגות הבית להחזקת התקינה של הרכוש המשותף לתקופה שמיום 1.1.10 ועד ליום 31.12.10 וקרן חובו מסתכמת על סך של 1,280 ₪.

29. ניר העיד כי רכש דלת המובילה לגג הבית מכיוון חדר המדרגות במקום זו שהייתה קיימת ושהייתה במצב רעוע, וזאת לאחר שקיבל את אישורה של נציגות הבית באמצעות מדר, ואף הונחה על ידו לרכוש דלת בצבע חום. עוד העיד כי הוסכם כי רכישת הדלת תעשה על ידי ניר ועל חשבונו וכי סכום זה יקוזז מיתרת חובו עבור מיסי וועד הבית לשנת 2010. עלות רכישת הדלת עמדה על סך של 1,920 ₪ (פרוטוקול מיום 6.10.11, עמ' 1 שורות 16-20, וכן עמ' 2, שורה 1). כאסמכתא, הגיש ניר מסמך מיום 17.6.12 (נ'6) החתום ע"י נציגות הבית באמצעות מדר בו נכתב כדלקמן:

"המכתב הזה מאשר ששילמת את כל מיסי וועד הבית עבור דירה ברח' צבי שפירא 1 בהרצלייה במלואו לשנת 2010. הסכום הוא 1560 ₪ עבור 1.1.2010 עד 31.12.2010 לכן אינך חייב לקופת הוועד כספים. בנוסף שילמת את חלקך על סך 640 ₪ עבור התקנת דלת פלדלת בבניין. הסכום המקורי הוא 1,920 ₪".

כן הגיש ניר עותק מקבלה מיום 12.2.10 על סך של 1,560 ₪ עבור מיסי וועד הבית לשנת 2010, וכן עותק מקבלה נוספת מיום 12.2.10 על סך של 640 ₪ עבור חלקו של ניר בעלות החלפת הדלת (נ'5).

30. מדר העיד כי ניר פנה אליו לצורך רכישת הדלת ואף מסר לו ששילד מסכים לכך, ומשהתברר למדר שלא כך, וכי ניר רכש כבר את הדלת, ביקש מניר לבטל את הזמנת הדלת וכי יישא אף בעלות ביטול העסקה. עוד הוסיף כי מסר לניר את המכתב מיום 17.6.12 המאשר את רכישת הדלת (נ'6) וכן את הקבלה עבור תשלום מיסי וועד הבית וקבלה עבור תשלום חלקו של בעלות החלפת הדלת (נ'5) רק לאחר שניר איים וצרח עליו (פרוטוקול מיום 26.6.11, עמ' 3, שורות 18-39 וכן עמ' 4, שורות 1-5).

לא שוכנעתי מגרסתו זו של מדר, ומצאתי להעדיף בהקשר זה את גרסתו של ניר. התרשמתי כי אף מדר סבר כי ראוי להחליף את הדלת נוכח מצבה, וכי אכן אישר לניר לרכוש את הדלת על חשבון חובותיו עבור מיסי וועד הבית ובהתאם הפיק לו אישורים על תשלומים אלה (נ'5 ונ'6). לא שוכנעתי כי מדר אוים על ידי ניר ובשל כך מסר לו את האישורים הנ"ל. נראה כי מדר מצא לשנות גרסות נוכח סירובו העיקש של שילד להחליף הדלת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

31. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: **"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם כל בעלי הדירות"**. לעניין תפקידי הנציגות וסמכויותיה ראה ע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת חוד בע"מ פס"ד (2), עמ' 21, 24.

32. החלפת דלת ברכוש המשותף נכללת במסגרת הסמכויות הנתונות לנציגות הבית. במקרה שבפני שוכנעתי כי מדר אישר לניר בשם נציגות הבית לרכוש הדלת על חשבונו, וכי הוסכם ביניהם כי הסכום שישולם על ידו יהיה על חשבון יתרת חובותיו לנציגות עבור מיסי וועד הבית לשנת 2010. משכך, ולאחר שהשתכנעתי כי חובותיו של ניר בגין מיסי וועד הבית קוּזְזו כנגד החלפת הדלת, אני מוצאת לדחות את התביעה העיקרית, ככל שהיא נוגעת לרכיב הנ"ל.

הרטיבות הנטענת

33. בהתאם להחלטת כבוד המפקחת וינברגר מיום 3.11.10 ובהסכמת הצדדים (ראה פרוטוקול מיום 2.11.10) מונה המהנדס אלכסיי גנישב כמומחה מטעם המפקחת אשר התבקש ליתן חוות דעתו בשאלות הבאות: **"האם קיימת רטיבות בדירת התובע, ומהו המקור לרטיבות זו? האם מצוי בדירת התובע או ברכוש המשותף. כן יקבע המומחה מהו התיקון הנדרש על מנת למנוע את המשך הרטיבות בדירת התובע"**.

34. ביום 24.1.11 התקבל מסמך מאת המומחה בו הודיע כי ערך ביקור במקום לפני יום גשום, וביקור נוסף לאחר מספר ימי גשם רצופים וסוערים, וקבע כי לצורך קביעת מקור הרטיבות יש לבצע כבדיקה ראשונית בדיקת הצפה של רצפת המרפסת הפתוחה בדירת ניר המצויה מעל חדר השינה של דירת שילד, וזאת על מנת לבדוק את תקינות מערכת האיטום של המרפסת המרוצפת. בדיקה שניה, הרטבת הקיר מעל לחלון חדר השינה שבדירת שילד.

35. עוד הודיע המומחה במסמך הנ"ל כי בשל חוסר שיתוף פעולה מצד ניר ושילד טרם בוצעו בדיקות הנ"ל, וכי ללא בדיקות אלה לא ניתן בוודאות לאתר את מקור הרטיבות. בין לבין נעשו ניסיונות מצד הצדדים להביא לסיומה של המחלוקת ככל שהיא נוגעת לטענת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

הרטיבות, וכשאלה לא צלחו הוריתי למומחה בהחלטתי מיום 12.4.11 להמשיך בבדיקות הנדרשות בהתאם להודעתו מיום 24.1.11 לצורך איתור מקור הרטיבות.

36. ביום 26.4.11 התקבלה הודעה נוספת מאת המומחה ולפיה ניר מסכים לביצוע הבדיקות הנוספות, ואולם שילד טרם החליט "על כדאיות ביצוע הבדיקות", וביקש החלטתי בעניין. עוד באותו היום ניתנה החלטתי כדלקמן:

"משמונה המומחה לבצע הבדיקות הנדרשות בהתאם להחלטה מיום 3.11.10, ונוכח החלטתי מיום 12.4.11 אין המומחה נדרש לקבל את הסכמת הצדדים באשר לאופן עריכת הבדיקות. ומשכך, ובהתאם אני מורה למומחה להמשיך בביצוע הבדיקות הנדרשות על פי מומחיותו על מנת לאתר את מקור הרטיבות, ולהגיש חוות דעתו תוך 30 ימים מהיום".

37. ביום 1.5.11 התקבלה הודעה מאת שילד בשם התובעים בו הודיע כי החדר, נשוא הרטיבות, שופץ, וכי מאז ועל אף הגשמים לא הופיעו סימני נזילה, וכי מקור הרטיבות תוקן, ומשכך אין טעם בבדיקות הנוספות אותן הציע המומחה. נוכח הודעה זו, ולפיה לא קיימת עוד רטיבות, לא ראיתי טעם בהמשך עבודתו של המומחה, הוריתי בהחלטתי 15.5.11 על הפסקת מינויו של המומחה והתיק נקבע לשמיעת ראיות.

38. בדיון שהתקיים בפני ביום 26.6.11 הצהירו בפני הצדדים כי "כעת אין נזילה" (ראה עמ' 2, שורה 38). כן הצהיר ב"כ הנציגות לפרוטוקול כי הנציגות מוותרת על טענותיה לעניין הנזקים שנגרמו לרכוש המשותף כתוצאה מהרטיבות נוכח העובדה כי הנזילה הופסקה, ובלבד שהדבר לא יהווה מעשה בית דין (פרוטוקול מיום 26.6.11, עמ' 1 שורות 4-6). משוויתרה הנציגות על טענותיה לעניין הנזקים שנגרמו לכאורה לרכוש המשותף כתוצאה מהרטיבות הנטענת, לא מצאתי לדון בטענות אלה.

39. שילד הצהיר מנגד כי הגם שכיום אין נזילה, יש בידו ראיות כדי להוכיח כי מקור הנזילה שהיתה הוא דירת ניר וכן ראיות להוכחת הנזקים שנגרמו לדירתו בעקבות נזילה זו (פרוטוקול מיום 26.6.11, עמ' 1, שורות 8-9).

40. בתקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית מכוח התקנון המוסכם, נקבע בסעיף 3 (ב) כי "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". האם עלה בידי שילד להוכיח כי מקור הנזילה הוא דירת ניר ואת הנזקים הנטענים?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

41. שילד העיד כי הרטיבות בחדר שינה שבדירתו החלה עוד בינואר, 2007, וכי סבר שהעניין תוקן בעקבות שיפוץ שנעשה בבית בשנה זו. ואולם, לטענתו בעונת הגשמים של שנת 2008 חזרה הרטיבות שוב, וכי פנה בעניין זה לניר אשר הזמין את נציגי חברת הביטוח AIG (להלן: "חברת הביטוח") בה הוא מבוטח לצורך ביצוע התיקונים הנדרשים, ואלה אכן הגיעו ביום 17.4.08 ותיקנו את הטעון תיקון בחדר השינה של דירתו. שילד המשיך בעדותו וציין כי בתחילת חודש מרץ 2009 הבחין בנזילה דומה בתקרת חדר השינה שבדירתו, וכי פנה שוב לניר וזה ביקש ממנו לשוב ולפנות לחברת הביטוח, ואולם כשפנה אליהם התנערה זו מביצוע תיקונים (פרוטוקול מיום 26.6.11, עמ' 10, שורות 13-44). כן הוסיף כי לאחרונה הגיע אליו נציג חברת הביטוח על מנת לבדוק את הנזילה בדירתו, וצירף מסמך החתום לכאורה ע"י חיים רון בשם חברת AIG (ת'1) המאשר כי נשלח ע"י החברה "לבדוק מהות הנזקים" בדירתו של שילד וכי ניר פנה בעצמו לחברת הביטוח ועדכן אותה בדבר הגשת התביעה כנגדו (ת'2) (עמ' 10, שורות 26-28),

לטענת שילד העובדה, כי ניר נאות להזמין את חברת הביטוח, וכי נציגיה תיקנו אף את הליקויים בדירתו בשנת 2008, וכי אף לאחרונה הגיע נציג נוסף מטעם החברה לבחון הנזקים, והעובדה כי ניר עדכן את חברת הביטוח בדבר הגשת התביעה, מעידה כי מקור הרטיבות הוא מרפסת דירתו של ניר. אין בידי לקבל טענה זו. לא הוכח אילו בדיקות נעשו על ידי חברת הביטוח, אם בכלל. לא הוכח כי חברת הביטוח אכן איתרה את הליקוי הנטען, וכי המקור לליקוי זה הוא מרפסת דירתו של הנתבע. לא זו אף זו, העובדה כי חברת הביטוח תיקנה את הליקויים בדירתו של שילד בשנת 2008 אין בה כשלעצמה כדי להעיד כי המדובר באותה נזילה, וכי המקור לה הוא מרפסת דירת ניר, כנטען. לא הוגש תצהיר מאת מר חיים רון שעל פי הנטען הינו מטעם חברת הביטוח והשופך אור על הנסיבות בהן זומן לדירתו של שילד, אם בכלל, ומה היו ממצאיו. העובדה כי ניר עדכן את חברת הביטוח בדבר הגשת התביעה אין בה כדי להעיד כי מקור הליקוי הוא בדירתו. טבעי הוא שכשנטענת טענה מסוג זה לפנות לחברת הביטוח ולבקש התערבותה, ואין בכך כדי להעיד על הודאה בדבר קיומה של נזילה.

שילד ביקש אף להסתמך על הדוח ההנדסי של המהנדס סולמני הרצל, מטעם האגודה לתרבות הדיור (צורף לכתב התביעה), שיש בו, לטענתו, כדי להעיד כי מקור הנזילה הוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

דירתו של ניר. אין בטענה זו ממש, ואבהיר: בתיק מונה מומחה בהסכמת הצדדים (ראה פרוטוקול מיום 2.10.10). בהתאם לתקנה 130 (ג) (2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, משמונה מומחה בהסכמת בעלי הדין, ייראו חוות דעת מומחה שהגישו בעלי הדין קודם למינוי המומחה כאילו לא נתקבלו כראיה. משכך, לא מצאתי לראות בדו"ח הנ"ל משום ראיה. למעלה מן הדרוש אוסיף גם כי אין בדו"ח קביעה ברורה ולפיה מקור הרטיבות הוא מרפסת דירת ניר כל שצוין הוא כי "הרטיבות יכולה להיגרם (הדגשה שלי א.ש.) עקב איטום לקוי או חסר ונזילה מצינורות בדירה העליונה".

טענתו של שילד כי מקור הנזילה תוקן על ידי ניר באמצעות איטום המרפסת נטענה בעלמא, בלא שהובאה כל ראיה לתמוך בכך. בחקירתו הנגדית הודה שילד כי לא ראה את ניר מבצע תיקונים כלשהם במרפסתו, והגיע למסקנתו זו לאחר שצילם לאחרונה המרפסת והבחין בתיקונים שנעשו בה (פרוטוקול מיום 26.6.11, עמ' 12, שורות 1-14). הצילום הוגש כ – ת"10, ואולם עיון בנספחי התביעה מלמד כי אין המדובר בצילום שנעשה לאחרונה שכן צילום זה הוגש כנספח 6 לתביעה שהוגשה ביום 21.6.10.

כך גם לא עלה בידי שילד להוכיח את הנזקים הנטענים.

אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מוצאת כי שילד לא הרים את הנטל להוכיח כי ליקוי בדירתו של ניר גרם לנזקים בדירתו, שלא הוכחו אף הם, ומשכך אני דוחה את תביעתו ככל שהיא נוגעת לעניין זה.

אחסון חפצים ברכוש המשותף

42. לטענת שילד ונציגות הבית ניר מאחסן על גג הבית המשותף, שלא כדין, חומרי בניין, וגורם בכך לנזק ליריעות הביטומניות הקיימות על גג הבית. לטענת ניר מנגד שילד מאחסן את חפציו שלא כדין בלובי ובמקלט הבית.

43. ניר אישר בעדותו כי הוא מאחסן על גג הבית המשותף "לוחות של פרגולה, קלקר, וציפוי אלומיניום" (להלן: "החפצים") וכי מדובר לשיטתו בשימוש סביר ברכוש המשותף (פרוטוקול מיום 6.10.11, עמ' 28, שורה 6-1).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

44. לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שייעשה ברכוש המשותף (ראה ע"א 93/84, שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח', פ"ד מ(1), 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים.

תנאי ראשון: כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר קרי, שימוש אשר תואם את ייעודו של חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף, תשס"ד, בעמ' 48).

תנאי שני: כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549,73, וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1, עמ' 645 וכן המר 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4), 277).

45. לא נטען, וממילא לא הוכח כי נתקבלה הסכמה של בעלי הדירות לאחסון הפריטים לעיל. לפיכך עלינו לבחון האם השימוש הינו רגיל וסביר במבחן תנאי הזמן והמקום.

46. באשר לאחסון החפצים על ידי ניר בגג הבית המשותף: גג הבית, בתנאי הזמן והמקום, לא נועד לשמש כמקום אחסון, אלא אם הוגדר כך בתקנון הבית או בהסכמה של בעלי הדירות והוכשר מן הבחינה הפיזית לצורך זה. ייעודו של הגג הינו, לכל היותר, לשימוש למתקנים משותפים בבית ולהתקנת מערכות שונות, משותפות ופרטיות בהתאם להוראות הדין (ר' למשל סעיף 59א לחוק המקרקעין), והחלטות בעלי הדירות.

47. לאור כל האמור, אני סבורה כי אחסון חפציו של ניר כאמור לעיל, אינו מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, ויש להורות על פינויים וכך אני קובעת.

48. באשר לאחסון חפציו של שילד במקלט ובלובי הבית: שילד טען להגנתו כי פינה את חפציו (פרוטוקול מיום 26.6.11, עמ' 15, שורות 9-6). טענה זו לא נסתרה ע"י ניר, ומשכך אני מוצאת לדחות את התביעה שכנגד ככל שהיא נוגעת לעניין זה.

בניה ללא היתר כדין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

49. לטענת נציגות הבית ושילד, ניר בנה על מרפסת דירתו קומה נוספת וכן התקין בה ג'קוזי ללא היתר כדין. ניר טען מנגד כי שילד סגר מרפסת בדירתו ובנה יחידת דיור בשטח המרוצף הצמוד לדירתו בה משכן שוהים בלתי חוקיים, ואף חיבר אותה למערכת החשמל והביוב של הבית באופן פיראטי, והכל ללא היתר כדין.

50. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, הקובע כדלקמן:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו – 27ג לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר".

51. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל, וקבעו כי אין להרחיב את פרושו. כפועל יוצא, אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בכל הקשור לעילות שעניינן הפרת הוראות התכנון והבנייה. כך גם אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בכל העילות הנוגעות לשיכון שוהים בלתי חוקיים והחיבורים הנטענים למערכת החשמל והביוב של הבית, הגם שכל אלה כלל לא הוכחו.

52. משכך, אני מורה על מחיקת הסעדים הנ"ל בהתאמה מהתביעה העיקרית ומהתביעה שכנגד.

השתלטות על הרכוש המשותף

53. לטענת ניר בתביעה שכנגד, סיפח שילד חלק מהמעבר לחניית הבית והחצר המשותפת והצמידם לחצר הצמודה לדירתו, וזאת שלא כדין, וללא הסכמת בעלי הדירות בבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

54. ניר טען בסיכומיו כי השוואה בין תשריט הבית המשותף ובין המצב כפי שהוא בשטח בפועל מעלה כי שילד פלש לרכוש המשותף כמפורט בסעיף 53 לעיל. ואולם לא הוגשה כל ראיה כגון חוות דעת של מודד על מנת לתמוך בטענתו זו.

55. שילד טען בעדותו כי בעלי הדירות חילקו ביניהם לפני שנים רבות את השימוש בחצר הבית המשותפת ועוד טרם רכש ניר את דירתו (פרוטוקול מיום 26.6.11, עמ' 13, שורות 5-13, ראה גם נ'19 ו – נ'20) ואולם טענה זו לא הובהרה כל צורכה. לא הוכח באיזו חלוקה המדובר, מהו מיקום השטח אותו קיבל שילד אם בכלל, ובאיזה שטח המדובר.

56. אשר על כן, אני מוצאת לדחות את התביעה שכנגד ככל שהיא נוגעת לרכיב הנ"ל.

מינוי חברה חיצונית לניהול ענייני הבית

57. לטענת ניר, נציגות הבית באמצעות מדר, אינה ממלאת תפקידה כראוי ומדר ושילד מנצלים את כוחם בהיותם הרוב על מנת לכפות את החלטותיהם על ניר הנמצא במיעוט, ומשכך התבקש להורות על מינוי חברה חיצונית אובייקטיבית שתנהל את ענייני הבית.

58. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת כאמור בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. בהתאם לסעיף האמור למפקח על רישום המקרקעין סמכות שיפוטית, לדון בסכסוכים בדבר זכויות וחובות בין בעלי דירות בבית משותף או הראוי להירשם ככזה, על פי התקנון הרשום של הבית או על פי סעיפים אחרים של חוק המקרקעין המנויים בסעיף 72 הנ"ל.

59. סעיף 67 (א) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"לא נכונה בבית משותף נציגות לפי הוראות התקנון, או שהנציגות אינה פועלת, רשאי המפקח למנות לאותו בית נציגות, והוראות 66 יחולו בשינויים המחויבים, על מינוי הנציגות, קביעת שכרה ומעמדה".

60. סעיף 67 (א) הנ"ל אינו נמנה על הסעיפים שלמפקח על רישום המקרקעין סמכות שיפוטית לדון בהם בהתאם לסעיף 72 לחוק המקרקעין. סמכותו של המפקח בעניינים אלה היא מנהלית.

61. משכך, ובהינתן כי המפקח על רישום המקרקעין נעדר סמכות שיפוטית למנות נציגות בהתאם לסעיף 67 (א) הנ"ל, אזי אני מורה על מחיקת הסעד לעניין זה מן התביעה שכנגד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

טענות נוספות

62. בתביעה העיקרית נטען ע"י נציגות הבית ושילד כי ניר מגדל במרפסת דירתו שני כלבים ואין הוא דואג לצרכיהם, דבר הגורם לריח לא נעים ולמפגעים תברואתיים. משכך, התבקש להורות על סילוקם של הכלבים. ניר טען בכתב התביעה שכנגד כי שילד מגדל עצי דקל הנשענים על חוטי חשמל של הבית ובכך מהווים סכנה בטיחותית, ומשכך התבקש להורות לשילד לכרות עצים אלה.

סעדים אלה מושתתים על עילת המטרד, העומדת בפני עצמה, ואינה מצויה בסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין, גם אם היא נגרמת מסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף. ראה לעניין זה, ע"א 458/69, שליט נ' גולדברג, פ"ד כד (1), עמ' 231, 235 וכן ע"א 664/71, עורקבי ואח' נ' נקר, פ"מ ע"ח 130. משכך, אני מוצאת למחוק סעדים אלה בהתאמה מן התביעה העיקרית ומן התביעה שכנגד.

63. בתביעה שכנגד התבקש על ידי ניר להורות לנציגות הבית להחליף דלת נוספת הקיימת במבואת הגג הבית המשותף. סעד זה התבקש בעלמא ולא הוכח כל צורכו. סעד זה אף נזנח בסיכומי ניר, ומשכך לא מצאתי להידרש לו.

64. בסיכומי נציגות הבית התבקש ליתן סעדים שלא בא זכרם בכתב התביעה העיקרי. כך התבקש להורות לניר להסיר דוד שעל פי הנטען התקין על גג הבית המשותף וכן להורות לניר להשיב המרזבים שהיו בעבר על גג הבית המשותף לקדמותם. עסקינן כאמור בסעדים שלא התבקשו במסגרת התביעה. ניר לא התגונן בפניהם. המדובר בהרחבת חזית לכל דבר ועניין, ומשכך לא מצאתי כל מקום להידרש אליהם.

65. אשר על כן ונוכח האמור לעיל, אני דוחה את התביעה שכנגד ומקבלת את התביעה העיקרית בחלקה ומורה לניר לפנות בתוך 30 ימים מהיום את החפצים אותם הוא מאחסן על גג הבית המשותף, לרבות לוחות של פרגולה, קלקר, וציפוי אלומיניום. מאחר ולא מצאתי להיעתר למרבית הסעדים שהתבקשו בתביעה העיקרית ומצאתי לדחות את התביעה שכנגד איני עושה צו להוצאות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י"ח באב תשע"ב, 06 באוגוסט 2012.
המזכירות תישלח עותק לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

**אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה**